KAPITOLU 589

ATT DWAR IS-SIGRIETI KUMMERĊJALI

ATT biex jittrasponi d-Direttiva 2016/943/UE dwar il-protezzjoni ta' konoxxenza u ta' informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom.

14 ta' Mejju, 2019

ATT XXIX tal-2018, kif emendat bl-Att XXXV tal-2023.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar is-Sigrieti Kummerċjali. Titolu fil-qosor.

TAQSIMA I - ĠENERALI

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra: Tifsir.

"detentur tas-sigriet kummerċjali" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li legalment tikkontrolla sigriet kummerċjali;

"kontraventur" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li tkun kisbet, użat jew żvelat illegalment sigriet kummerċjali;

"kuntrarju għal prattiċi kummerċjali onesti" tfisser mill-inqas prattiċi bħal ksur ta' kuntratt, ksur ta' kunfidenzjalità u inkoraġġiment biex isir xi ksur, u tinkludi l-akkwist ta' informazzjoni mhux żvelata minn partijiet terzi li kienu jafu, jew kienu għalkollox negligenti meta naqsu milli jkunu jafu, li dawk il-prattiċi kienu involuti fl-akkwist;

"il-Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Proprjetà Intellettwali;

"oġġetti kontraventorji" tfisser oġġetti li d-disinn, il-karatteristiċi, il-funzjonament, il-proċess ta' produzzjoni jew kummerċjalizzazzjoni tagħhom b'mod sinifikanti jibbenefikaw minn sigrieti kummerċjali miksuba, użati jew żvelati illegalment;

"qorti kompetenti" u "Qorti", kemm-il darba ma jiġix ordnat xort'oħra b'regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, tfisser il-Qorti li tkun kompetenti tisma' każ kif hemm fir-regoli stabbiliti fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; Kap. 12.

"sigriet kummerċjali" tfisser informazzjoni li tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a) tkun sigrieta fis-sens li mhux, bħala korp jew fil-konfigurazzjoni preċiża u l-assemblaġġ tal-komponenti tagħha, magħrufa ġeneralment jew aċċessibbli b'mod faċli għall-persuni ta' ġewwa li ġeneralment jittrattaw din it-tip ta' informazzjoni;

(b) ikollha valur kummerċjali minħabba li hija sigrieta;

(ċ) kienet soġġetta għal passi raġonevoli taħt iċ-ċirkostanzi, mill-persuna li għandha l-kontroll legali tal-informazzjoni, biex tinżamm sigrieta.

Għan.

3. (1) Dan l-Att jistabbilixxi regoli dwar il-protezzjoni kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tas-sigrieti kummerċjali.

(2) Dan l-Att jittrasponi d-Direttiva (UE) 2016/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni ta' konoxxenza u ta' informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom.

Estensjoni tal-applikabbiltà għal medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent. *Miżjud: XXXV.2023.91.* Kap. 362. Kap. 625.

3A. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu għandhom japplikaw ukoll, skont id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-1982 kif ratifikata skont l-Att dwar ir-Ratifika tal-Liġi tal-Baħar, għal medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva. Kwalunkwe ġżira artifiċjali, stallazzjoni, struttura, tagħmir jew apparat fiha għandhom, unikament għall-għanijiet ta' dan l-Att u kwalunkwe liġi sussidjarja magħmula taħtu, jitqiesu daqslikieku jinsabu ġewwa Malta stess.

Non-applikabilità.

4. (1) Dan l-Att m'għandux jaffettwa:

(a) l-eżerċizzju tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni kif stipulat fil-Karta Tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-Kostituzzjoni ta' Malta u l-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea, inkluż ir-rispett għal-libertà u l-pluraliżmu tal-mezzi tal-informazzjoni;

Kap. 319.

(b) l-applikazzjoni ta' regoli li jirrikjedu li d-detenturi tas-sigrieti kummerċjali jiżvelaw, għal raġunijiet ta' interess pubbliku, informazzjoni, inklużi sigrieti kummerċjali, lill-pubbliku jew lil awtoritajiet amministrattivi jew ġudizzjarji għall-qadi tad-dmirijiet ta' dawk l-awtoritajiet;

(ċ) l-applikazzjoni ta' regoli li jirrikjedu lill-awtoritajiet pubbliċi biex jiżvelaw informazzjoni ppreżentata minn negozji li dawn l-awtoritajiet pubbliċi jkollhom kif hemm, u f'konformità mal-obbligi u l-prerogattivi stipulati fil-liġi;

(d) l-awtonomija tas-sħab soċjali u d-dritt tagħhom li jidħlu f'kull xorta ta' ftehim kollettiv, f'konformità mal-liġi.

(2) Ebda ħaġa f'dan l-Att m'għandha tinftiehem li toffri xi raġuni għar-restrizzjoni tal-mobilità tal-impjegati. B'mod partikolari, dan l-Att m'għandu joffri ebda raġuni biex:

(a) jillimita l-użu mill-impjegati ta' informazzjoni li ma tikkostitwixxix sigriet kummerċjali kif definit fl-artikolu 2 ta' dan l-Att;

(b) jillimita l-użu mill-impjegati ta' esperjenza u ħiliet miksuba b'mod onest matul l-impjieg tagħhom;

(ċ) jimponi xi restrizzjonijiet addizzjonali fuq l-impjegati fil-kuntratti ta' impjieg tagħhom ħlief dawk ir-restrizzjonijiet imposti bil-liġi.

TAQSIMA II - KSIB, UŻU U ŻVELAR TA' SIGRIETI KUMMERĊJALI

Ksib, użu u żvelar legali ta' sigrieti kummerċjali.

5. (1) Il-ksib ta' sigriet kummerċjali għandu jitqies li jkun wieħed legali meta s-sigriet kummerċjali jinkiseb b'xi wieħed mill-metodi li ġejjin:

(a) skoperta jew kreazzjoni indipendenti;

(b) osservazzjoni, studju, żarmar jew ittestjar ta' prodott jew oġġett li jkun sar disponibbli għall-pubbliku jew li jkun legalment fil-pussess tal-akkwirent tal-informazzjoni li jkun liberu minn kull dmir legalment validu biex jiġi limitat il-ksib tas-sigriet kummerċjali;

(ċ) eżerċizzju tad-dritt tal-ħaddiema jew tar-rappreżentanti tal-ħaddiema għal informazzjoni u konsultazzjoni f'konformità mal-liġijiet u l-prattiċi;

(d) kull prattika oħra li, fiċ-ċirkostanzi, hija konformi ma' prattiċi kummerċjali onesti.

(2) Il-ksib, l-użu jew l-iżvelar ta' sigriet kummerċjali għandu jitqies bħala legali sakemm dak il-ksib, użu jew żvelar ikunu meħtieġa jew permessi mil-liġi.

Ksib, użu u żvelar illegali ta' sigrieti kummerċjali.

6. (1) Il-ksib ta' sigriet kummerċjali mingħajr il-kunsens tad-detentur tas-sigriet kummerċjali għandu jitqies bħala illegali, kull meta jitwettaq permezz:

(a) ta' xi aċċess mhux awtorizzat għal, l-approprjazzjoni ta', jew l-ikkupjar ta' kull dokument, oġġett, materjal, sustanza jew fajl elettroniku, legalment taħt il-kontroll tad-detentur tas-sigriet kummerċjali, li jkun fihom is-sigriet kummerċjali jew li minnhom wieħed jista' jiddeduċi s-sigriet kummerċjali;

(b) ta' kull imġiba oħra li, taħt iċ-ċirkostanzi, titqies kuntrarja għal prattika kummerċjali onesta.

(2) L-użu jew l-iżvelar ta' sigriet kummerċjali għandu jitqies

bħala illeġittimu kull meta dan isir, mingħajr il-kunsens tad-detentur tas-sigriet kummerċjali minn persuna li tkun instabet li tissodisfa xi kondizzjoni minn dawn li ġejjin:

(a) għax tkun kisbet is-sigriet kummerċjali illegalment;

(b) għax tkun qiegħda tikser ftehim ta' kunfidenzjalità jew kull dover ieħor biex ma tiżvelax is-sigriet kummerċjali;

(ċ) għax tkun qiegħda tikser kuntratt jew kull dover ieħor li jillimita l-użu tas-sigriet kummerċjali.

(3) Il-ksib, l-użu jew l-iżvelar ta' sigriet kummerċjali għandu wkoll jitqies bħala illegali kull meta persuna, waqt il-ksib, l-użu jew l-iżvelar, kienet taf jew fiċ-ċirkostanzi kellha tkun taf li s-sigriet kummerċjali kien inkiseb direttament jew indirettament minn persuna oħra li kienet qed tuża jew tiżvela sigriet kummerċjali b'mod illegali fit-tifsira tas-subartikolu (2).

(4) Il-produzzjoni, l-offerta jew it-tqegħid fis-suq ta' oġġetti kontraventorji, jew l-importazzjoni, l-esportazzjoni jew il-ħażna tal-oġġetti kontraventorji għal dawk il-finijiet, għandhom ukoll jitqiesu bħala użu illegali ta' sigriet kummerċjali meta persuna li twettaq attivitajiet bħal dawk kienet taf, jew, taħt iċ-ċirkostanzi, tkun taf li s-sigriet kummerċjali jkun intuża illegalment kif hemm fit-tifsira tas-subartikolu (2).

Eċċezzjonijiet.

7. Rikors għall-miżuri, proċeduri u rimedji previsti f'dan l-Att għandu jiġi miċħud meta l-allegat ksib, użu jew żvelar tas-sigriet kummerċjali jkun sar f'xi każ minn dawn li ġejjin:

(a) fl-eżerċizzju tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni kif stipulat fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-Kostituzzjoni ta' Malta u l-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea, inkluż ir-rispett għal-libertà u l-pluraliżmu tal-mezzi tal-informazzjoni;

Kap. 319.

(b) fl-iżvelar ta' kondotta ħażina, għemil ħażin jew attività illegali, sakemm l-intimat ikun aġixxa biex jipproteġi l-interess pubbliku ġenerali;

(ċ) l-iżvelar mill-ħaddiema lir-rappreżentanti tagħhom bħala parti mill-eżerċizzju leġittimu minn dawk ir-rappreżentanti tal-funzjonijiet tagħhom f'konformità mal-liġi, sakemm dak l-iżvelar kien meħtieġ għal dak l-eżerċizzju;

(d) l-iżvelar minn impjegat lill-uffiċjal li jirrapporta dwar żvelar ta' informazzjoni protetta jew lill-unità dwar rapporti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta, skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni ta' Informatur;

Kap. 527.

(e) għall-fini tal-protezzjoni ta' interess leġittimu rikonoxxut mil-liġi.

TAQSIMA III - MIŻURI, PROĊEDURI U RIMEDJI

Proporzjonalità u użu abbużiv tal-proċedura ġudizzjarja.

8. (1) Il-qorti kompetenti għandha tapplika l-miżuri, proċeduri u rimedji previsti f'dan l-Att b'mod li:

(a) ikun proporzjonat;

(b) jevita l-ħolqien ta' xkiel għall-kummerċ leġittimu fis-suq intern; u

(ċ) jipprovdi salvagwardji kontra l-abbuż tagħhom.

(2) Meta rikors dwar il-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali ta' sigriet kummerċjali jkun b'mod evidenti bla bażi u r-rikorrent jinstab li jkun beda l-proċedimenti legali b'mod abbużiv jew b'*mala fede*, il-qorti kompetenti, fuq talba tal-intimat, tista' tapplika miżuri xierqa. Dawk il-miżuri jistgħu, kif ikun xieraq, jinkludu li jingħata kumpens għall-ħsara lill-intimat, li jiġu imposti sanzjonijiet fuq ir-rikorrent jew li jiġi ordnat it-tixrid ta' informazzjoni dwar deċiżjoni kif imsemmi fl-artikolu 15.

Preservazzjoni tal-kunfidenzjalità tas-sigrieti kummerċjali matul il-kors tal-proċedimenti legali.

9. (1) Il-partijiet, l-avukati jew rappreżentanti oħra tagħhom, l-uffiċjali tal-qorti, xhieda, esperti u kull persuna oħra li tkun qed tipparteċipa fi proċedimenti legali dwar il-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali ta' sigriet kummerċjali, jew kull min ikollu aċċess għal dokumenti li jiffurmaw parti minn dawk il-proċedimenti legali, ma jitħallewx jużaw jew jiżvelaw l-ebda sigriet kummerċjali jew allegat sigriet kummerċjali li l-qorti kompetenti tkun, b'rispons għal rikors motivat kif dovut minn parti interessata, tidentifika bħala kunfidenzjali u li jkunu saru jafu biha bħala riżultat ta' parteċipazzjoni bħal dik jew aċċess għall-proċedimenti.

(2) L-obbligu li ma jiġi użat jew żvelat ebda sigriet kummerċjali jew sigriet kummerċjali allegat imsemmi fis-subartikolu (1) għandu jibqa' fis-seħħ wara li jintemmu l-proċedimenti legali. Madankollu, dan l-obbligu m'għandux jibqa' jeżisti f'xi ċirkostanza minn dawn li ġejjin:

(a) meta l-allegat sigriet kummerċjali jinsab, permezz ta' deċiżjoni finali, li ma jkunx jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti għal sigriet kummerċjali kif definit fl-artikolu 2; jew

(b) meta maż-żmien, l-informazzjoni inkwistjoni ssir ġeneralment magħrufa fost jew faċilment aċċessibbli għall-persuni ta' ġewwa li ġeneralment jittrattaw dik it-tip ta' informazzjoni.

(3) Il-qorti kompetenti tista' *ex officio* tieħu miżuri speċifiċi meħtieġa biex jippreservaw il-kunfidenzjalità ta' kull sigriet kummerċjali jew allegat sigriet kummerċjali użat jew imsemmi matul proċedimenti legali li jirrigwardaw il-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali ta'

sigriet kummerċjali.

(4) Meta jsir ir-rikors imsemmi fis-subartikolu (1) il-qorti kompetenti tista':

(a) tirrestrinġi l-aċċess għal kull dokument li fih sigrieti kummerċjali jew allegati sigrieti kummerċjali ppreżentati mill-partijiet jew mill-partijiet terzi, kollha jew x'uħud minnhom, għal numru limitat ta' persuni;

(b) tirrestrinġi l-aċċess għas-smigħ, meta s-sigrieti kummerċjali jew allegati sigrieti kummerċjali jistgħu jiġu żvelati, u l-inkartament jew traskrizzjoni korrispondenti ta' dak is-smigħ għal numru limitat ta' persuni;

(ċ) tagħmel disponibbli għal kull persuna għajr dawk inklużi fin-numru limitat ta' persuni msemmija fil-paragrafi (a) u (b) verżjoni mhux kunfidenzjali ta' kull deċiżjoni ġudizzjarja, li fiha s-siltiet li jinkludu s-sigrieti kummerċjali jkunu tneħħew jew tgħattew:

Iżda n-numru ta' persuni msemmija fil-paragrafi (a) u (b) m'għandux ikun akbar minn dak li jkun meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-dritt tal-partijiet fil-proċedimenti legali għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali, u għandu jinkludi, tal-inqas, persuna fiżika waħda minn kull parti u l-avukati rispettivi jew rappreżentanti oħra ta' dawk il-partijiet fil-proċedimenti legali.

(5) Meta tiddeċiedi dwar il-miżuri msemmija f'dan l-artikolu, il-qorti kompetenti għandha tqis il-ħtieġa li jiġi żgurat id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali, l-interessi leġittimi tal-partijiet u, meta jkun adatt, ta' partijiet terzi, u kull ħsara potenzjali għal xi waħda mill-partijiet, u, meta jkun adatt, għal partijiet terzi, li jirriżultaw mill-għoti jew ir-rifjut ta' dawk il-miżuri.

Kap. 586.

(6) Kull ipproċessar ta' *data* personali kif hawn f'dan l-artikolu għandu jitwettaq f'konformità mal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, u r-Regolament 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-*data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament dwar il-Protezzjoni tad-*Data* Ġenerali).

Miżuri proviżorji u kawtelatorji.

10. Il-qorti kompetenti tista', fuq rikors tad-detentur tas-sigriet kummerċjali toħroġ atti kawtelatorji kontra l-allegat kontraventur:

(a) għall-waqfien, jew, skont il-każ, il-projbizzjoni tal-użu jew l-iżvelar tas-sigriet kummerċjali fuq bażi proviżorja;

(b) għall-projbizzjoni tal-produzzjoni, l-offerta, it-tqegħid fis-suq jew l-użu ta' oġġetti kontraventorji, jew l-importazzjoni, l-esportazzjoni jew il-ħażna ta' oġġetti

kontraventorji għal dawk l-iskopijiet;

(ċ) għall-konfiska jew iċ-ċessjoni ta' oġġetti suspettati bħala kontraventorji, inklużi oġġetti importati, sabiex jiġu evitati d-dħul, u ċ-ċirkulazzjoni tagħhom, fis-suq.

(2) Bħala alternattiva għall-miżuri msemmija fis-subartikolu (1), il-qorti kompetenti tista' tagħmel il-kontinwazzjoni tal-allegat użu illegali ta' sigriet kummerċjali soġġett għall-preżentazzjoni ta' garanziji maħsuba biex jiġi żgurat il-kumpens tad-detentur tas-sigriet kummerċjali:

Iżda m'għandux ikun permess l-iżvelar ta' sigriet kummerċjali kontra l-preżentazzjoni ta' garanziji.

(3) Meta jiġi applikat dan l-artikolu, għandhom japplikaw *mutatis mutandis* id-dispożizzjonijiet tat-Titolu VI tat-Tielet Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, ħlief kif provdut xort'oħra f'dan l-Att. Kap. 12.

11. (1) Il-qorti kompetenti għandha biss tapplika l-miżuri li jinsabu fl-artikolu 10 meta r-rikorrent jipprovdi evidenza li tista' titqies raġonevolment disponibbli biex tissodisfa ruħha b'livell suffiċjenti ta' ċertezza li: Kondizzjonijiet ta' applikazzjoni u salvagwardji.

(a) jeżisti sigriet kummerċjali;

(b) ir-rikorrent ikun id-detentur tas-sigriet kummerċjali; u

(ċ) is-sigriet kummerċjali jkun inkiseb illegalment, ikun qed jiġi użat u żvelat illegalment, jew il-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali ta' sigriet kummerċjali jkun imminenti.

(2) Il-qorti kompetenti għandha tiżgura li, meta tiddeċiedi li tagħti jew tiċħad ir-rikors u tivvaluta l-proporzjonalità tiegħu, il-qorti għandha tqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ, inkluż, fejn ikun adatt:

(a) il-valur u karatteristiċi speċifiċi oħra tas-sigriet kummerċjali;

(b) il-miżuri meħuda biex jiġi protett is-sigriet kummerċjali;

(ċ) l-imġiba tal-intimat biex jikseb, juża jew jiżvela s-sigriet kummerċjali;

(d) l-impatt tal-użu jew l-iżvelar illegali tas-sigriet kummerċjali;

(e) l-interessi leġittimi tal-partijiet u l-impatt li l-għoti jew rifjut tal-miżuri jista' jkollu fuq il-partijiet;

(f) l-interessi leġittimi ta' terzi persuni;

(g) l-interess pubbliku; u

(h) is-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali.

(3) Il-qorti, meta ssir talba mill-intimat, għandha tirrevoka jew inkella twaqqaf l-atti kawtelatorji msemmija fl-artikolu 10, jekk:

(a) ir-rikorrent ma jibdiex proċedimenti legali li jwasslu għal deċiżjoni dwar il-merti tal-każ quddiem il-qorti kompetenti, f'perjodu raġonevoli ta' żmien determinat mill-qorti kompetenti li jordna l-miżuri meta liġi tippermetti dan jew, fin-nuqqas ta' determinazzjoni bħal dik, fi żmien mhux aktar minn 20 jum tax-xogħol jew 31 jum kalendarju, liema minnhom ikun l-itwal; jew

(b) l-informazzjoni inkwistjoni ma tkunx għadha tissodisfa r-rekwiżiti ta' sigriet kummerċjali kif definit fl-artikolu 2, għal raġunijiet li ma jistgħux jiġu attribwiti lill-intimat.

(4) Il-qorti kompetenti għandha tiżgura li l-miżuri msemmija fl-artikolu 10 ikunu soġġetti għal preżentazzjoni mir-rikorrent ta' sigurtà adegwata jew assigurazzjoni ekwivalenti intiża biex tassigura l-kumpens mingħajr preġudizzju soffert mill-intimat jew fejn xieraq, minn kull persuna oħra milquta mill-miżuri.

(5) Meta l-miżuri msemmija fl-artikolu 10 jiġu revokati fuq il-bażi tal-paragrafu (a) tas-subartikolu (3), meta dawn jiskadu minħabba f'xi att jew ommissjoni tar-rikorrent, jew meta sussegwentement jinstab li ma kien hemm ebda ksib, użu jew żvelar illegali ta' sigriet kummerċjali jew theddid ta' kondotta bħal dik, il-qorti kompetenti jkollha l-awtorità biex tordna lir-rikorrent, fuq talba tal-intimat jew ta' terza parti li ssofri danni, biex jipprovdi lill-intimat, jew lill-parti terza li ssofri danni, b'kumpens xieraq għal kull dannu kawżat minn dawk il-miżuri.

Inġunzjonijiet u miżuri korrettivi.

12. (1) Meta deċiżjoni ġudizzjarja meħuda fuq il-merti tal-każ tiddeċiedi li kien hemm ksib, użu jew żvelar illegali ta' xi sigriet kummerċjali, il-qorti kompetenti tista', fuq talba tar-rikorrent, tordna xi waħda jew aktar mill-miżuri li ġejjin kontra l-kontraventur:

(a) il-waqfien, jew, kif ikun il-każ, il-projbizzjoni tal-użu jew l-iżvelar ta' sigriet kummerċjali;

(b) il-projbizzjoni tal-produzzjoni, l-offerta, it-tqegħid fis-suq jew l-użu ta' oġġetti kontraventorji, jew l-importazzjoni, l-esportazzjoni jew il-ħażna ta' oġġetti kontraventorji għal dawk l-iskopijiet;

(ċ) l-adozzjoni tal-miżuri korrettorji xierqa fir-rigward tal-oġġetti kontraventorji;

(d) il-qerda totali jew parzjali ta' kull dokument, oġġett, materjal, sustanza jew fajl elettroniku li jkun fih jew li jinkorpora s-sigriet kummerċjali jew, kif ikun il-każ, l-għoti uffiċjali lir-rikorrent ta' dawk id-dokumenti, oġġetti, materjali, sustanzi jew fajls elettroniċi kollha jew parti minnhom.

(2) Il-miżuri korrettivi msemmija fil-paragrafu (ċ) tas-subartikolu (1) għandhom ikunu jinkludu:

(a) is-sejħa lura tal-oġġetti kontraventorji mis-suq;

(b) li l-prodotti kontraventorji titneħħielhom il-kwalità kontraventorja tagħhom; jew

(ċ) il-qerda tal-oġġetti kontraventorji jew, fejn xieraq, l-irtirar tagħhom mis-suq, sakemm dan l-irtirar ma jdgħajjifx il-protezzjoni tas-sigriet kummerċjali inkwistjoni.

(3) Meta l-qorti tordna li jitwettqu l-miżuri msemmija fis-subartikolu (1)(ċ) u (d), dawk il-miżuri għandhom jitwettqu għas-spejjeż tal-kontraventur, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet partikolari biex dan ma jsirx. Dawk il-miżuri għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kull danni li jistgħu jiġġarrbu mid-detentur tas-sigriet kummerċjali minħabba l-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali tas-sigriet kummerċjali.

Kondizzjonijiet tal-applikazzjoni, salvagwardji u miżuri alternattivi.

13. (1) Meta l-qorti kompetenti tkun qiegħda tikkunsidra rikors biex jinħarġu mandati ta' inibizzjoni u miżuri korrettivi previsti fl-artikolu 12 u tkun qiegħda tagħmel valutazzjoni tal-proporzjonalità tagħhom, il-qorti għandha tqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ, inkluż, meta jkun adatt:

(a) il-valur jew karatteristiċi speċifiċi oħra tas-sigriet kummerċjali;

(b) il-miżuri meħuda biex jiġi protett is-sigriet kummerċjali;

(ċ) l-imġiba tal-kontraventur biex jikseb, juża jew jiżvela s-sigriet kummerċjali;

(d) l-impatt tal-użu jew l-iżvelar illegali tas-sigriet kummerċjali;

(e) l-interessi leġittimi tal-partijiet u l-impatt li l-għoti jew rifjut tal-miżuri jista' jkollu fuq il-partijiet;

(f) l-interessi leġittimi ta' terzi persuni;

(g) l-interess pubbliku; u

(h) is-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali:

Iżda, meta l-qorti kompetenti tillimita d-dewmien tal-miżuri msemmija fil-paragrafi (a) u (b) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 12, dak iż-żmien għandu jkun biżżejjed biex jelimina kull vantaġġ kummerċjali jew ekonomiku li l-kontraventur seta' jikseb mill-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali tas-sigriet kummerċjali.

(2) Il-qorti kompetenti għandha tiżgura li l-miżuri msemmija fil-paragrafi (a) u (b) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 12 jiġu revokati jew inkella ma jibqax ikollhom effett, meta l-intimat hekk jitlob, jekk l-informazzjoni inkwistjoni ma tkunx għadha tissodisfa r-rekwiżiti tas-subartikolu (1) tal-artikolu 12 għal raġunijiet li ma jistgħux jiġu attribwiti direttament jew indirettament lill-intimat.

(3) Il-qorti kompetenti tista', fuq talba tal-persuna responsabbli li tkunu soġġetta għall-miżuri previsti fl-artikolu 12, tordna kumpens fi flus li għandu jitħallas lill-parti li ssofri danni minflok ma jiġu applikati dawk il-miżuri jekk jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) il-persuna involuta fil-mument tal-użu jew l-iżvelar la kienet taf u lanqas kellha, taħt iċ-ċirkostanzi, tkun taf li s-sigriet kummerċjali kien miksub minn persuna oħra li kienet qed tuża jew tiżvela sigriet kummerċjali b'mod illegali;

(b) l-eżekuzzjoni tal-miżuri inkwistjoni tikkawża lill-persuna dannu sproporzjonat; u

(ċ) kumpens pekunjarju lill-parti li ssofri danni jidher li jkun raġonevolment sodisfaċenti:

Iżda meta jkun ġie ordnat kumpens pekunjarju minflok il-miżuri msemmija fil-paragrafi (a) u (b) tal-artikolu 12(1), dan m'għandux jaqbeż l-ammont ta' *royalties* jew miżati li kienu jkunu dovuti, li kieku dik il-persuna kienet talbet awtorizzazzjoni biex tuża s-sigriet kummerċjali inkwistjoni, għall-perjodu ta' żmien li matulu l-użu tas-sigriet kummerċjali seta' ġie projbit.

Danni.

14. (1) Il-qorti kompetenti tista', fuq talba tal-parti danneġġata, tordna lill-kontraventur li kien jaf jew li kellu jkun jaf li hu kien qed jagħmel il-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali ta' sigriet kummerċjali, tħallas lid-detentur tas-sigriet kummerċjali d-danni xierqa għall-ħsara attwali mġarrba, b'riżultat tal-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali tas-sigriet kummerċjali.

(2) Meta jiġu stabbiliti d-danni msemmija fis-subartikolu (1), il-qorti kompetenti għandha tikkunsidra l-fatturi xierqa kollha, bħall-konsegwenzi negattivi ekonomiċi, li jinkludu qligħ mitluf, li l-parti li sarulha d-danni sofriet, xi profitti inġusti li saru mill-kontraventur u, f'każijiet adatti, elementi barra fatturi ekonomiċi, bħall-preġudizzju morali kkawżat lid-detentur tas-sigriet kummerċjali bil-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali tas-sigriet kummerċjali:

Iżda l-qorti kompetenti tista', bħala alternattiva, f'każijiet speċifiċi, tistabbilixxi d-danni bħala somma li titħallas f'daqqa fuq il-bażi ta' elementi bħal, ta' mill-inqas, l-ammont tar-*royalties* jew tat-tariffi li kienu jkunu dovuti li kieku l-kontraventur talab awtorizzazzjoni biex juża s-sigriet kummerċjali inkwistjoni.

Pubblikazzjoni tad-deċiżjoni ġudizzjarja.

15. (1) Fi proċedimenti legali istitwiti għall-ksib, l-użu jew l-iżvelar illegali ta' sigriet kummerċjali, il-qorti kompetenti tista' tordna, fuq talba tar-rikorrent u għas-spejjeż tal-kontraventur, miżuri xierqa għat-tixrid tal-informazzjoni li tirrigwarda d-deċiżjoni, li jinkludu l-pubblikazzjoni tagħha sħiħa jew parti minnha.

(2) Kull miżura msemmija fis-subartikolu (1) għandha tippreserva l-kunfidenzjalità tas-sigrieti kummerċjali kif previst fl-artikolu 9.

(3) Biex jiġi deċiż jekk tiġix ordnata miżura msemmija fis-subartikolu (1) u meta tkun qiegħda tiġi valutata l-proporzjonalità tagħha, il-qorti kompetenti għandha tqis, meta jkun adatt, il-valur tas-sigriet kummerċjali, l-imġiba tal-kontraventur biex jikseb, juża jew jiżvela s-sigriet kummerċjali, l-impatt tal-użu jew l-iżvelar illegali tas-sigriet kummerċjali, u l-probabbiltà ta' aktar użu jew żvelar illegali tas-sigriet kummerċjali mill-kontraventur:

Iżda l-qorti kompetenti għandha tqis ukoll jekk l-informazzjoni dwar il-kontraventur tkunx dik li tippermetti li tiġi identifikata persuna fiżika u, f'dak il-każ, jekk il-pubblikazzjoni ta' dik l-informazzjoni tkunx ġustifikata, b'mod partikolari fid-dawl tad-dannu possibbli li miżura bħal dik tista' tikkawża għall-privatezza u r-reputazzjoni tal-kontraventur.

TAQSIMA IV - SANZJONIJIET, PRESKRIZZJONI, RAPPURTAR U DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Sanzjonijiet għan-non-konformità ma' dan l-Att.

16. Il-qorti kompetenti tista' timponi fuq kull persuna li tonqos jew tirrifjuta li tikkonforma ruħha ma' xi miżura adottata kif hemm fl-artikoli 9, 10 u 12 penali ta' mhux inqas minn ħames mitt euro (€500) imma mhux iżjed minn mija u ħamsin elf euro (€150,000). Il-qorti kompetenti tista' iktar minn hekk timponi penali ta' pagament rikorrenti kull jum ta' mhux inqas minn ħamsin euro (€50) imma mhux iżjed minn elf euro (€1,000) f'każ ta' non-konformità ma' miżura adottata kif hemm fl-artikoli 10 u 12.

Preskrizzjoni.

17. (1) Il-perjodu preskrittiv għal talbiet sostantivi u l-azzjonijiet għall-applikazzjoni tal-miżuri, proċeduri u r-rimedji previsti f'dan l-Att għandu jkun ta' sentejn.

(2) Il-perjodu preskrittiv imsemmi fis-subartikolu (1) għandu jibda jgħodd mill-ġurnata fejn id-detentur tas-sigriet kummerċjali jaf jew suppost kien jaf dwar xi akkwist, użu u żvelar illegali tas-sigrieti tal-kummerċ.

Setgħa li jsiru regolamenti.

18. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex jimplimenta u jagħti effett aħjar lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak kollu hawn qabel imsemmi, jista' jordna kull ħaġa li jkollha ssir jew li tista' tiġi ordnata u jipprovdi dwar kull ħaġa konsegwenzjali, inċidentali jew konnessa mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Setgħa li jsiru regolamenti fir-rigward ta' medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent.
Mižjud: XXXV.2023.92.
Kap. 625.

19. Bla ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan l-Att li tagħti s-setgħa lill-Ministru li jagħmel regolamenti, il-Ministru jista', soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva, minn żmien għal żmien jagħmel, jemenda, jissostitwixxi jew iħassar regolamenti bil-għan li jirregola, jippreskrivi jew jipprovdi mod ieħor għal kwalunkwe kwistjoni regolata minn jew taħt dan l-Att jew minn jew taħt kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu, fir-rigward ta' medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva jew kwalunkwe attivitajiet inklużi fiha, iżda mhux limitati, għall-applikabbiltà jew mod ieħor ta' dan l-Att u, jew ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu.